

우 주소 /전화 /전송 /담당

제 목 상호저축은행 대주주 적격성 심사 관련 자료제출

(서명 또는 인)

대주주 적격성 심사자료 제출내용

1. 적격성 심사관련 심사대상자 현황

(1) 저축은행 주주 현황(예시)

심사대상자 ¹⁾		주주명	주주 형태 ³⁾	주민등록번호 (법인등록번호)	주식수 ⁴⁾	주식 금액 ⁵⁾	지분율	법인 최대주주 ⁶⁾ 관련		심사 대상 여부
주주구분	주주관계 ²⁾							최대주주 ⁷⁾	대표자 ⁷⁾	
최대주주	본인									(여)
	특수관계 (예> 자녀)									(여)
	특수관계 (예> 출자법인)									(여)
	법인의 최대주주					-	-	-	-	(여)
	법인의 최대주주의 특수관계인 (예> 부인)									(여)
	법인의 대표					-	-	-	-	(여)
주요주주	본인									(여)
기타주주										(부)
합계							100.0			

<심사대상이 되는 대주주> ①최대주주(최대주주의 특수관계인으로서 2% 이상 보유 주주 포함), ②주요주주(주요주주의 특수관계인으로서 2% 이상 보유 주주 포함), ③최대주주가 법인인 경우 그 법인의 최대주주(그 법인을 사실상 지배하는 자가 그 법인의 최대주주와 다른 경우 그 사실상 지배자 포함) 및 그 법인의 대표자

* 최대주주, 주요주주, 특수관계인 정의는 법 제2조제11호, 시행령 제4조의2 참조

주: 1) "최대주주", "주요주주", "기타주주"로 구분 기재

2) 최대주주중 최다(最多)주주 1인 또는 실질적인 경영권을 가진 주주 1인과의 관계를 기재
(예 : "본인", "특수관계(예> 자녀, 부인, 출자법인 등으로 구체적으로 기재)", "법인 대표", "법인 최대주주", "법인 사실상 지배자"등으로 구분). 주요주주가 여러명인 경우 최대주주와 동일한 방식으로 작성

3) "금융기관(금융위원회의설치에관한법률 제38조에 따른 금융감독원의 검사를 받는 기관)", "내국법인", "개인", "외국법인", "사모투자전문회사(PEF)", "투자목적회사"로 구분 기재

4) 심사대상이 되지 않는 기타주주도 기재하여 합계 주식수를 저축은행의 총발행주식수와 일치

5) B/S상 자본금과 일치

6) 저축은행 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 최대주주는 상기 심사대상 "① 최대주주(최대주주의 특수관계인으로서 2% 이상 보유 주주 포함)" 정의에 따름

7) 저축은행 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 최대주주(사실상 지배자 포함) 및 그 법인의 대표자가 저축은행 주식을 취득하지 않았을 지라도 주주구분에 기재하고 주식수, 금액, 지분율은 미기재

(2) PEF의 출자자 현황(대주주가 자본시장법상 PEF 및 투자목적회사인 경우 작성)

PEF명	구분 ¹⁾	성명 (법인명)	형태 ²⁾	주민등록번호 (법인등록번호)	출자 금액	출자 지분율	심사대상 여부
	업무집행사원(GP)						(여/부)
	유한책임사원(LP)						(여/부)
합계							(여/부)

주: 1) PEF의 업무집행사원과 모든 유한책임사원을 기재. 그 중 업무집행사원과 그 출자지분율이 30%이상인 유한책임사원 및 PEF를 사실상 지배하고 있는 유한책임사원을 심사대상에 포함

2) 금융기관(금융위원회의설치에관한법률 제38조에 따른 금융감독원의 검사를 받는 기관), 내국법인, 개인, 외국법인으로 구분

2. 심사대상자별 대주주 적격성 요건 충족여부

(1) 대주주 적격성 요건 미충족 대주주 현황(전체 요약)

대주주명	요건 미충족 사유 ^{주)}	구체적 사유

주: ① 재무건전성 요건, ② 부채비율 요건, ③ 채무불이행 요건, ④ 법규준수 요건중 해당사항 기재

(2) 심사대상자가 금융기관인 경우

금융기관명	업종*
-------	-----

* 업종은 은행, 금융지주회사, 보험, 금융투자업자(투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업), 상호저축은행, 여신전문금융회사, 대부업자(금융위원회의설치에관한법률 제38조에 따른 금융감독원의 검사를 받는 기관에 한함)로 기재

요 건	충족여부	입증서류
1. 재무건전성비율 충족여부		재무건전성비율 충족여부 확인자료 (기준비율, 사업연도말 및 최근 분기말 해당회사 비율 포함)
2. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 상호출자제한기업집단 및 채무보증제한기업집단(상호출자제한기업집단등) 또는 「은행법」에 따른 주채무계열에 속하는 경우 상호출자제한기업집단등 또는 주채무계열의 부채비율(100분의 300 이하) 충족여부	(부채/자기자본) %	최근 사업연도말 부채비율 산출 명세서 및 회계법인의 확인서
3. 다음의 요건을 충족할 것		해당사실이 있는 경우 판결문(1심·2심·3심) or 검사서
가. 최근 5년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 해친 사실이 없을 것		
나. 최근 5년간 상호저축은행법, 시행령, 금융관계법령, 독점규제 및공정거래에관한법률 및 조세범처벌법을 위반하여 벌금형 (1,000만원 이상) 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것		
다. 금융산업의구조개선에 관한법률에 따라 부실금융기관으로 지정 되거나 상호저축은행법 또는 금융관계법령에 의하여 허가·인 가 또는 등록이 취소된 금융기관의 대주주 또는 그 특수관 계인이 아닐 것		
라. 최근 3년간 금융위원회로부터 2회 이상 기관경고 이상의 조치를 받은 사실이 없을 것		
마. (금융기관이 대부업자인 경우) 상호저축은행의 건전한 운 영 및 거래자보호 등을 위한 적절한 이해상충방지체계를 갖출 것		이행실적(점검표)

주: 1) 연결재무제표 작성대상 법인인 경우 해당회사의 재무제표 및 연결재무제표 각각 제출
2) 시행령 제7조의4제3호에서 규정한 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 최대주주(사실상 지배자 포함)
및 그 법인의 대표자로서 심사대상에 포함되는 자는 상기 3의 요건만 적용

(3) 심사대상자가 내국법인인 경우

법인명		업종	
-----	--	----	--

* 「통계법」 제17조제1항의 규정에 의하여 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 의한 업종 기재

요건	충족여부	입증서류
1. 부채비율 충족여부 ¹⁾	(부채/자기자본) %	최근 사업연도말 재무제표 (회계감사인의 감사보고서, 검토보고서) * 감사보고서 등이 없는 경우 회계법인 확인서, 국세청 발행 표준재무제표증명원 등
2. 해당사의 경우 상호출자제한기업집단과 주채무계열의 부채비율 충족여부	(부채/자기자본) %	최근 사업연도말 부채비율 산출명세서 및 회계법인의 확인서
3. 다음의 요건을 충족할 것		
가. 최근 5년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 해친 사실이 없을 것		해당사실이 있는 경우 판결문(1심·2심·3심) or 검사서
나. 최근 5년간 상호저축은행법, 시행령, 금융관계법령, 독점규제및공정거래에관한법률 및 조세범처벌법을 위반하여 벌금형(1,000만원 이상) 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것		
다. 금융산업의구조개선에 관한법률에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 상호저축은행법 또는 금융관계법령에 의하여 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관의 대주주 또는 그 특수관계인이 아닐 것		
라. 최근 3년간 금융위원회로부터 2회 이상 기관경고 이상의 조치를 받은 사실이 없을 것		

주: 1) 연결재무제표 작성대상 법인인 경우 해당회사의 재무제표 및 연결재무제표 각각 제출

2) 시행령 제7조의4제3호에서 규정한 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 최대주주(사실상 지배자 포함)
및 그 법인의 대표자로서 심사대상에 포함되는 자는 상기 3의 요건만 적용

(4) 심사대상자가 개인(내국인/외국인)인 경우

성명		주민등록번호	
----	--	--------	--

요건	충족여부	입증서류
1. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 상 임원결격요건(법 제5조 1호 내지 제7호)에 해당하지 않을 것		동 사실에 해당하지 않음을 입증하는 행정기관 발급서류 (결격사유조회 회보서 등)
가. 미성년자·피성년후견인 또는 피한정후견인		
나. 파산선고를 받고 복권(復權)되지 아니한 사람		
다. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으 로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나 지 아니한 사람		
라. 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간 중에 있는 사람		
마. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 또는 금융관계법령에 따라 벌금 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람		

요 건	충족여부	입증서류
바. 다음 어느 하나에 해당하는 조치를 받은 금융회사의 임직원 또는 임직원이었던 사람으로서 해당 조치가 있었던 날부터 5년이 지나지 아니한 사람		소속기관, 금융위·금감원, 그밖에 감독·검사기관으로부터 문책경고(감봉요구)의 제재를 받은 사실유무를 확인할 수 있는 서류 (인사기록카드, 감독기관·소속기관 확인서 등)
1) 금융관계법령에 따른 영업의 허가·인가·등록 등이 취소되거나 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조제1항에 따른 적기시정조치 또는 동법 제14조제2항에 따른 행정처분을 받은 금융회사의 감사 또는 감사위원		
2) 금융관계법령에 따른 영업의 허가·인가·등록 등의 취소 또는 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제14조제2항에 따른 행정처분의 원인이 되는 사유의 발생과 관련하여 위법·부당한 행위로 금융위원회 또는 금융감독원장으로부터 주의·경고·문책·직무정지·해임요구, 그 밖에 이에 준하는 조치를 받은 임원(업무집행책임자는 제외, 이하 같음)		
3) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조제1항에 따른 적기시정조치의 원인이 되는 사유의 발생과 관련하여 위법·부당한 행위로 금융위원회 또는 금융감독원장으로부터 직무정지·해임요구, 그 밖에 이에 준하는 조치를 받은 임원		
4) 금융관계법령에 따른 영업의 허가·인가·등록 등이 취소되거나 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조제1항에 따른 적기시정조치 또는 동법 제14조제2항에 따른 행정처분의 원인이 되는 사유의 발생과 관련하여 위법·부당한 행위로 금융위원회 또는 금융감독원장으로부터 직무정지요구 또는 정직요구 이상에 해당하는 조치를 받은 직원(업무집행책임자를 포함, 이하 같음)		
5) 2)부터 4)까지의 제재 대상자로서 그 제재를 받기 전에 퇴임하거나 퇴직한 사람		
사. 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 또는 금융관계법령에 따라 임직원 제재조치(퇴임 또는 퇴직한 임직원의 경우 해당 조치에 상응하는 통보를 포함)를 받은 사람으로서 조치의 종류별로 다음 기간이 지나지 아니한 사람		
1) 임원에 대한 제재조치의 종류별로 다음 각 목에서 정하는 기간 - 해임(해임요구 또는 해임권고를 포함) : 해임일(해임요구 또는 해임권고의 경우에는 요구일 또는 해임권고일을 말함)부터 5년 - 직무정지(직무정지의 요구를 포함) 또는 업무집행정지 : 직무정지 종료일(직무정지 요구의 경우에는 직무정지 요구일을 말함) 또는 업무집행정지 종료일부터 4년 - 문책경고 : 문책경고일부터 3년		
2) 직원에 대한 제재조치의 종류별로 다음 각 목에서 정하는 기간 - 면직요구 : 면직요구일부터 5년 - 정직요구 : 정직요구일부터 4년 - 감봉요구 : 감봉요구일부터 3년		
3) 재임 또는 재직 당시 금융관계법령에 따라 그 소속기관 또는 금융위원회·금융감독원장 외의 감독·검사기관으로부터 1) 또는 2)의 제재조치에 준하는 조치를 받은 사실이 있는 경우 1) 또는 2)에서 정하는 기간		
4) 퇴임하거나 퇴직한 임직원이 재임 또는 재직 중이었다라면 1)부터 3)까지의 조치를 받았을 것으로 인정되는 경우 그 받았을 것으로 인정되는 조치의 내용을 통보받은 날부터 1)부터 3)까지에서 정하는 기간		

요건	충족여부	입증서류
2. 다음의 요건을 충족할 것		
가. 최근 5년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 해친 사실이 없을 것		동 사실에 해당하지 않음을 입증하는 행정기관 발급서류 (결격사유조회 회보서 등)
나. 최근 5년간 상호저축은행법, 시행령, 금융관계법령, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 조세범처벌법을 위반하여 벌금형 (1,000만원 이상) 이상에 해당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것		
다. 금융산업의구조개선에 관한 법률에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 상호저축은행법 또는 금융관계법령에 의하여 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관의 대주주 또는 그 특수관계인이 아닐 것.		소속기관, 금융위·금감원, 그밖에 감독·검사기관 으로부터 문책경고(감봉요구)의 제재를 받은 사실유무를 확인할 수 있는 서류 (인사기록카드, 감독기관·소속기관확인서 등)
라. 금융기관의 임직원(전직 포함)인 경우 최근 3년간 금융위로부터 직무정지 또는 정직이상의 조치를 받은 사실이 없는 경우		

- 주: 1) 외국인의 경우 (5)심사대상자가 외국법인인 경우 요건중 '3. 본국에서 벌금형 이상에 해당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것'요건 추가(본국의 행정기관에서 발급한 범죄경력조회서 등 입증서류 첨부)
- 2) 시행령 제7조의4제3호에서 규정한 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 최대주주(사실상 지배자 포함) 및 그 법인의 대표자로서 심사대상에 포함되는 자는 상기 2의 요건만 적용

(5) 심사대상자가 외국법인인 경우

외국법인명	업종	
요건	충족여부	입증서류
1. 금융업으로서 은행업, 증권업, 보험업 또는 이에 준하는 금융업을 경영하고 있을 것		금융업 영위를 확인할 수 있는 감독기관 발급서류(인허가증 등)
2. 국제적으로 인정받는 신용평가기관으로부터 투자적격 이상의 신용평가등급을 받거나 본국의 감독기관이 정하는 재무건전성비율 관련 기준을 충족하고 있는 사실이 확인될 것		신용평가등급자료 또는 본국 감독기관이 정한 재무건전성비율 충족여부 확인자료(관련 법규, 기준비율, 최근 사업연도말 해당회사 비율 포함)
3. 최근 3년간 금융업의 경영과 관련하여 본국의 감독기관으로부터 법인경고 이상에 해당하는 행정처분을 받거나 벌금형 이상에 해당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것		본국 감독기관 등 행정관청의 확인서
4. 다음의 요건을 충족할 것		
가. 최근 5년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 해친 사실이 없을 것		해당사실이 있는 경우 판결문(1심·2심·3심) or 검사서
나. 최근 5년간 상호저축은행법, 시행령, 금융관계법령, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 조세범처벌법을 위반하여 벌금형 (1,000만원 이상) 이상에 해당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것		
다. 금융산업의구조개선에 관한 법률에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 상호저축은행법 또는 금융관계법령에 의하여 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관의 대주주 또는 그 특수관계인이 아닐 것		

- 주: 1) PEF의 출자자로서 심사대상에 포함되는 경우 상기 1의 요건 적용제외
- 2) 시행령 제7조의4제3호에서 규정한 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 최대주주(사실상 지배자 포함) 및 그 법인의 대표자로서 심사대상에 포함되는 자는 상기 3의 요건만 적용

3. 첨부서류

구 분		첨부서류
심사 대상자	공 통	가. 본인이 상호저축의 실질 대주주임을 확인하는 확인서 및 주권실물사본 (또는 주식(주권)미발행확인서 또는 주식의 담보제공여부 등 처분권에 제한이 없는지 여부를 표시한 주식예탁증서) 나. 시행령 <별표3> 대주주 적격성 유지요건을 충족함을 확인할 수 있는 서류 - 「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」에 따른 본인서명사실확인서(단, 본인서명사실확인서를 제출할 수 없는 경우 인감증명서) 및 입증서류¹⁾ 다. 신청인이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 주민등록표 등본 또는 사업자등록증의 확인에 동의하지 아니하는 경우 주민등록표 등본 또는 사업자등록증 사본(외국인의 경우 여권사본, 여권이 없는 경우 국적을 확인할 수 있는 증명서류)
	개 인 ²⁾	가. 이력서(금융회사 재직사항은 전부 기재) 나. 출자회사가 있는 경우 지배구조도 다. 직계 존·비속이 아닌 특수관계인이 대주주에 포함된 경우 “시행령 제4조의2 특수관계인”의 범위에 해당하는지 여부 확인을 위한 가계도
	법 인 ²⁾	가. 정관 및 법인등기부등본(외국법인인 경우 법인등기사항증명서에 준하는 서류, 회사설명자료<회사형태 및 설립근거, 설립일, 대표자, 경영진 구성, 임직원수, 자산규모, 자본금, 주주구성, 계열사 현황, 국내투자현황 등 포함>) 나. 최근 사업연도말 현재의 재무제표(최근 사업연도말 이후 6개월이 지난 경우에는 해당연도의 반기재무제표) 다. 위 나목에 따른 재무제표에 대한 회계감사인의 감사보고서 및 검토보고서 라. 최근 사업연도말 주주명부 마. 지배구조도(계열사 및 출자회사 전체 표시)
저축은행		가. 저축은행의 심사기준일(회계연도말) 주주명부 나. 저축은행의 결산 주주총회 의결권 대리행사 여부를 확인할 수 있는 자료

- 주: 1) “2. 심사대상자별 대주주 적격성 요건 충족여부”표에서 요구하는 입증서류를 말함
 2) PEF의 경우 해당 PEF, 업무집행사원, 출자지분이 30%이상인 유한책임사원이 개인, 법인인지 여부에 따라 제출